



Đơn khiếu nại - UBND xã Đại Thanh

lịch sử văn minh thế giới (Trường Đại học Luật Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Lần 1: về việc yêu cầu hủy bỏ văn bản số 1257/KT ngày 03/12/2025 của UBND xã Đại Thanh, tp Hà Nội)

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

Người khiếu nại:

Đàm Quang Thoát, sinh năm 1962, CCCD số 001062005230 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/06/2021.

Và vợ là bà **Nguyễn Thị Lan**, sinh năm 1961, CCCD số 001161004223 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.

Cả hai cùng thường trú tại tổ 38, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0385689613.

Đại diện theo ủy quyền: bà Hoàng Thị Kim Thương, CCCD số **017191000124** do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/10/2022; ông Vũ Mạnh Trường, CCCD số **019202002661** do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021.

Cơ quan bị khiếu nại: Phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

Hành vi hành chính bị khiếu nại: Văn bản số **1257/KT** “Về việc giải quyết hồ sơ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất tại xã Đại Thanh” do Trưởng phòng kinh tế Phạm Thị Thu Hằng – UBND xã Đại Thanh ban hành ngày 03/12/2025.

Chúng tôi xin được trình bày nội dung khiếu nại như sau:

Ngày 28/11/2025, chúng tôi đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lần đầu đối với thửa đất có địa chỉ tại cụm 7, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, diện tích 360 m², đất thuộc một phần thửa đất số 219, một phần thửa đất số 220, tờ bản đồ số 44, bản đồ đo đạc năm 1994. Hồ sơ bao gồm Đơn đăng ký đất

đai, tài sản gắn liền theo mẫu, các giấy tờ chứng thực nhân thân, sơ đồ thửa đất và các tài liệu có liên quan.

Tuy nhiên, UBND xã Đại Thanh đã không tiến hành thẩm tra, xác minh thực địa đối với thửa đất, cũng không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư. Thay vào đó, UBND xã Đại Thanh đã ban hành Văn bản số 1257/KT ngày 03/12/2025 với nội dung “*Đề nghị công dân nộp giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai*”;

Đồng thời trong văn bản trên, UBND xã yêu cầu công dân “*ngày 03/11/2025, Phòng Kinh tế đã có Văn bản số 943/KT về việc giải quyết hồ sơ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất của ông Đàm Quang Thoát và Nguyễn Thị Lan. Đến thời điểm hiện tại ông Đàm Quang Thoát chỉ nộp kèm theo Đơn giải trình viết tay ngày 28/11/2025; Đề nghị công dân hoàn thiện theo nội dung văn bản số 943/KT ngày 03/11/2025 của Phòng Kinh Tế xã Đại Thanh.*”

Chúng tôi cho rằng việc UBND xã Đại Thanh trả lại toàn bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thông qua Văn bản số 1257/KT là không đúng theo quy định của pháp luật. UBND xã đã bỏ qua trách nhiệm kiểm tra, xác minh theo quy định; áp dụng sai quy định pháp luật khi yêu cầu công dân “*nộp giấy tờ nhận thừa kế về quyền sử dụng đất*” và “*bổ sung các giấy tờ về nguồn gốc, loại đất, thời điểm sử dụng đất*”. Điều này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Cụ thể:

1. UBND xã Đại Thanh yêu cầu công dân nộp giấy tờ về nhận thừa kế quyền sử dụng đất là không có cơ sở pháp lý:

Thửa đất tại cụm 7, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, diện tích 360 m² (thuộc một phần thửa đất số 219 và một phần thửa đất số 220, tờ bản đồ số 44, bản đồ đo đạc năm 1994) do chúng tôi đang quản lý, sử dụng là đất được sử dụng ổn định, liên tục, công khai trong thời gian dài, không có tranh chấp.

Năm 1996, bố tôi là Đàm Quang Tào đã lập Giấy chia nhà đất cho các con, trong đó xác định rõ tôi – ông Đàm Quang Thoát được hưởng 360 m² đất ở và 4 gian nhà ngói cùng các công trình phụ. Việc chia, giao đất này được thực hiện khi ông Đàm Quang Tào còn sống, thể hiện ý chí định đoạt tài sản của người sử dụng đất đối với con cái, không phải là việc chuyển giao tài sản theo quan hệ thừa kế. Kể từ thời điểm năm 1996 đến nay, tôi là người trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định,

liên tục thừa đất nêu trên, không phát sinh tranh chấp với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Do đó, việc UBND xã Đại Thanh xác định đây là trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất là không phù hợp với bản chất pháp lý của việc giao đất và không có căn cứ áp dụng pháp luật về thừa kế trong trường hợp này.

Trường hợp trên phù hợp với quy định đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024:

“Điều 138. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền:

...

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.”

Như vậy, tôi đủ điều kiện được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024.

Tiếp đến, căn cứ Điểm n, khoản 1 Mục I phần B Nghị định 151/NĐ-CP quy định về hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất:

“B. HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu

1. Đối với người đang sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì hồ sơ gồm:

...

n) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật thì nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền;”

Bên cạnh đó, tại Điểm 3.1, mục 3 tại Quy trình (1.013978) kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-TTPVHCC ngày 27/10/2025 của Trung tâm phục vụ hành chính công quy định về thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

“Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật.”

Từ các quy định pháp luật nêu trên, có thể khẳng định hồ sơ chúng tôi đề nghị đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên là đúng quy định pháp luật. Việc UBND xã Đại Thanh yêu cầu bổ sung giấy tờ về nhận thừa kế quyền sử dụng đất là không có cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh đề nghị công dân hoàn thiện hồ sơ theo nội dung Văn bản số 943/KT ngày 03/11/2025 của phòng Kinh Tế xã Đại Thanh là không đúng theo quy định pháp luật:

Pháp luật hiện hành quy định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của UBND cấp xã trong quy trình tiếp nhận, xác minh và hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân. Cụ thể, theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã có trách nhiệm sau khi người dân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu **Tại Mục 3 phần II của “B hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất”** nêu rõ Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các công việc sau:

“a) Trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính.

...

b1) Xác nhận hiện trạng sử dụng đất có hay không có nhà ở, công trình xây dựng; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

b2) Ngoài các nội dung xác nhận theo quy định tại nội dung (b1) điểm b Mục 3 này, căn cứ vào trường hợp cụ thể thì xác nhận các nội dung sau: (ii) Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai thì xác định nguồn gốc sử dụng đất; xác định việc sử dụng đất ổn định theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai.

d) Niêm yết công khai các nội dung xác nhận theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi có đất, tài

sản gắn liền với đất trong thời gian 15 ngày, đồng thời thực hiện xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung đã công khai (nếu có).

Tuy nhiên, UBND xã Đại Thanh không thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền nêu trên mà ban hành Văn bản số 943/KT ngày 03/11/2025 yêu cầu công dân tự bổ sung, tự cung cấp các tài liệu để chứng minh nguồn gốc, loại đất và thời điểm sử dụng đất; sau đó tiếp tục ban hành Văn bản số 1257/KT ngày 03/12/2025 trả lại toàn bộ hồ sơ với lý do công dân “chưa hoàn thiện hồ sơ theo nội dung Văn bản số 943/KT”.

Việc yêu cầu công dân tự thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm xác minh của cơ quan nhà nước là không phù hợp với quy định của pháp luật đất đai, không đúng trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu.

Ngoài ra, cùng với hồ sơ đã nộp, tôi đã cung cấp Giấy chia nhà đất do bố tôi là Đàm Quang Tào lập năm 1996 và các biên lai đóng thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính, thể hiện rõ quá trình quản lý, sử dụng đất ổn định, liên tục. Tuy nhiên, UBND xã Đại Thanh không xem xét, đánh giá các tài liệu này trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Từ những căn cứ nêu trên, có thể khẳng định: UBND xã Đại Thanh tiến hành giải quyết thủ tục hành chính trái với quy định pháp luật, vi phạm quy định pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng tôi. Điều này xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của chúng tôi, buộc chúng tôi phải khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình.

Yêu cầu, kiến nghị giải quyết khiếu nại:

Căn cứ các phân tích và quy định pháp luật nêu trên, chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết những nội dung sau:

1. Hủy bỏ Văn bản số 1257/KT ngày 03/12/2025 của UBND xã Đại Thanh.

2. Chỉ đạo giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đàm Quang Thoát và bà Nguyễn Thị Lan theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin, tài liệu cung cấp trong đơn khiếu nại này là trung thực, chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo

Người làm đơn

1. Văn bản số 943/KT ngày 03/11/2025 của UBND xã Đại Thanh
2. Văn bản số 1257/KT ngày 03/12/2025 của UBND xã Đại Thanh